



PUTUSAN
Nomor 4655 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Dr. Ahmad Suhaimi, S.Sos., S.H., M.H., M.M., berkedudukan di Jalan Bina Praja Barat, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Palam, Kecamatan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tumisah, S.ST., M.M., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Jalan A. Syairani, Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023;
- II. **PT SARANA SUBUR AGRINDOTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lukman Nul Hakim, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Km. 122, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Kharisma P. Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M&H, beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Komplek P&K, Nomor 6, RT 16, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Tengah, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023;

Pemohon Kasasi I, II;

L a w a n

H. MUHAMMAD NOOR alias AMAT IRAS bin SAHABU

(Alm.), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, RT 02, RW 01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jesvandy Silaban, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Pasaribu Silaban & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km. 15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Green Duta, RT 25, RW 09, Nomor 33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya, memohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan semua aktifitas di atas tanah yang telah dimiliki, digarap, dikelola dan dikuasai secara fisik selama $\pm$ 36 (tiga puluh enam) tahun secara terus menerus dengan iktikad baik oleh Penggugat yang terletak di Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan dengan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986 tertanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, setiap ia lalai

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023



memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti Penggugat yang diajukan dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas objek tanah yang terletak dahulu dikenal dengan daerah Padang-Pondok Sarai, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Daerah Tingkat II Tanah Laut berdasarkan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986 tertanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jorong dengan ukuran:

Panjang : 1.000 meter,

Lebar : 2.000 meter,

Luas : 200 hektar,

dahulu dengan batas-batas tanah:

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah kosong,

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah kosong,

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah kosong,

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah kosong,

sekarang dikenal dengan wilayah Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran:

Panjang : 1.000 meter,

Lebar : 2.000 meter,

Luas : 200 hektar,

sekarang dengan batas-batas tanah:

Utara berbatasan dengan : lahan sawit PT Sarana Subur Agrindotama,

Selatan berbatasan dengan : PT Sarana Subur Agrindotama,

Timur berbatasan dengan : PT Sarana Subur Agrindotama,

Barat berbatasan dengan : Jalan Houling JBG;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986 tertanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras tanah yang terletak dahulu dikenal dengan daerah Padang-Pondok Sarai, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Daerah Tingkat II Tanah Laut dengan ukuran:
Panjang : 1.000 meter,
Lebar : 2.000 meter,
Luas : 200 hektar,
dahulu dengan batas-batas tanah:
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah kosong,
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah kosong,
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah kosong,
Sebelah barat berbatasan dengan : tanah kosong,
sekarang dikenal dengan wilayah Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran:
Panjang : 1.000 meter,
Lebar : 2.000 meter,
Luas : 200 hektar,
sekarang dengan batas-batas tanah:
Utara berbatasan dengan : lahan sawit PT Sarana Subur Agrindotama,
Selatan berbatasan dengan : PT Sarana Subur Agrindotama,
Timur berbatasan dengan : PT Sarana Subur Agrindotama,
Barat berbatasan dengan : Jalan Houling JBG,
yang diterbitkan oleh Kepala Desa adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sah;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00162 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dengan luasan 200 hektar di atas tanah milik Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp6.092.500.000,00 (enam miliar sembilan puluh

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023



dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian *immateriil* sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek dimaksud untuk diserahkan kepada Penggugat sejak dibacakannya putusan di Pengadilan Negeri Pelaihari;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) *verzet*, banding, atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, *terhitung* sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- A. Eksepsi kompetensi absolut pengadilan;
- B. Perubahan gugatan perkara *a quo* jelas cacat formil;
- C. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;
- D. Gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;
- E. Gugatan Penggugat kurang pihak atau cacat *plurium litis consortium*
- F. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan/aktifitas perkebunan atau aktifitas lainnya di atas bidang tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) atau seluruhnya di atas bidang tanah seluas 200 Ha (dua ratus hektar) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986, tanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras, yang masih berada di atas bidang tanah Hak Guna Usaha atas nama Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Jorong, Kecamatan Jorong dengan batas-batas sebagaimana dimaksud posita angka 10 (sepuluh) di atas, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak guna usaha yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 162, tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 929/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1995 atas bidang tanah yang terletak di Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 1.750 ha (seribu tujuh ratus lima puluh hektar) atas nama PT Sarana Subur Agrindotama;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Ganti rugi materiil berupa biaya sewa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per tahun, yang diperhitungkan sejak tahun 2017 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sampai dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, dan,
 - b. Ganti rugi *immateriil* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),ganti kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) atau seluruhnya seluas 200 (dua ratus hektar) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986, tanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras, yang terletak di Desa Jorong, Kecamatan Jorong dengan batas-batas sebagaimana dimaksud posita angka 10 (sepuluh) di atas, yang termasuk dalam hak guna usaha atas nama Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 162, tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 929/P&PT/1995, tanggal 17 Maret 1995, kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik seperti sediakala;
6. Menyatakan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986, tanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi banding atau kasasi;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 12 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak guna usaha yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 162, tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 929/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1995 atas bidang tanah yang terletak di Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 1.750 ha (seribu tujuh ratus lima puluh hektar) atas nama PT Sarana Subur Agrindotama;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah seluas 200 (dua ratus) hektar area sesuai dengan Surat

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986, tanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras (Tergugat Rekonvensi), yang terletak di Desa Jorong, Kecamatan Jorong, dengan ukuran:

Panjang : 1.000 meter,

Lebar : 2.000 meter,

Luas : 200 hektar,

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : lahan sawit PT Sarana Subur Agrindotama,
Selatan berbatasan dengan : PT Sarana Subur Agrindotama,
Timur berbatasan dengan : PT Sarana Subur Agrindotama,
Barat berbatasan dengan : SHGU PT Imeda dan Jalan Houling JBG,
yang seluruhnya termasuk dalam hak guna usaha atas nama Penggugat Rekonvensi sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 162, tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 929/P&PT/1995, tanggal 17 Maret 1995, kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986, tanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras (Tergugat Rekonvensi) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.849.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BJM, tanggal 4 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 Januari

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pli, khusus dalam pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan semua alat bukti Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas objek tanah yang terletak dahulu dikenal dengan daerah Padang-Pondok Sarai, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Daerah Tingkat II Tanah Laut berdasarkan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986 tertanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jorong dengan ukuran:

- Panjang : 1.000 meter,
- Lebar : 2.000 meter,
- Luas : 200 hektar,

dahulu dengan batas-batas tanah:

- Batas tanah sebelah utara berbatasan dengan: berbatasan dengan tanah kosong;
- Batas tanah sebelah selatan berbatasan dengan: berbatasan dengan tanah kosong,
- Batas tanah sebelah timur berbatasan dengan: berbatasan dengan tanah kosong,
- Batas tanah sebelah barat berbatasan dengan: berbatasan dengan tanah kosong,

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dikenal dengan wilayah Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran:

- Panjang : 1.000 meter,
- Lebar : 2.000 meter,
- Luas : 200 hektar,

sekarang dengan batas-batas tanah :

- Batas tanah sebelah utara berbatasan dengan: berbatasan dengan PT Sarana Subur Agrindotama,
- Batas tanah sebelah selatan berbatasan dengan: berbatasan dengan PT Sarana Subur Agrindotama,
- Batas tanah sebelah timur berbatasan dengan: berbatasan dengan PT Sarana Subur Agrindotama,
- Batas tanah sebelah barat berbatasan dengan: berbatasan dengan Jalan Houling JBG;

4. Menyatakan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986 tertanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras tanah yang terletak dahulu dikenal dengan daerah Padang-Pondok Sarai, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Daerah Tingkat II Tanah Laut dengan ukuran:

- Panjang : 1.000 meter,
- Lebar : 2.000 meter,
- Luas : 200 hektar,

dahulu dengan batas-batas tanah:

- Batas tanah sebelah utara berbatasan dengan: berbatasan dengan tanah kosong,
- Batas tanah sebelah selatan berbatasan dengan: berbatasan dengan tanah kosong,
- Batas tanah sebelah timur berbatasan dengan: berbatasan dengan tanah kosong,
- Batas tanah sebelah barat berbatasan dengan: berbatasan dengan tanah kosong,

sekarang dikenal dengan wilayah Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran:

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 1.000 meter,
- Lebar : 2. 000 meter,
- Luas : 200 hektar,

sekarang dengan batas-batas tanah:

- Batas tanah sebelah utara berbatasan dengan : berbatasan dengan lahan sawit PT Sarana Subur Agrindotama,
- Batas tanah sebelah selatan berbatasan dengan : berbatasan dengan PT Sarana Subur Agrindotama,
- Batas tanah sebelah timur berbatasan dengan : berbatasan dengan PT Sarana Subur Agrindotama,
- Batas tanah sebelah barat berbatasan dengan : berbatasan dengan Jalan Houling JBG,

yang diterbitkan oleh Kepala Desa adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sah;

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00162 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dengan luasan 200 Hektar di atas tanah milik Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada:

1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 11 April 2023,

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 12 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dengan perantaraan kuasanya:

1. Pemohon Kasasi I Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023,
2. Pemohon Kasasi II Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023, diajukan permohonan kasasi:

1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 14 April 2023,
2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 17 April 2023,

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi:

1. Pemohon Kasasi I Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/PDT/2023/PT BJM *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pli,
2. Pemohon Kasasi II Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/PDT/2023/PT BJM *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pli,

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut:

1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 28 April 2023,
2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 28 April 2023, 26 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 17/PDT/2023/PT BJM, tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan kasasi;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 12 Januari 2023;

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima semua alasan dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 17/PDT/2023/PT BJM, tanggal 4 April 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 28 April 2023, 26 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pelaihari, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena dalil penguasaan Penggugat atas objek sengketa adalah berdasarkan bukti P-I berupa Surat Keterangan Tanah Nomor II-1-01/SK/KDJ/1986 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil penguasaan Penggugat, karena fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya bahwa penguasaan Penggugat Rekonsensi adalah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00162 yang diterbitkan sesuai prosedur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT, dan Pemohon Kasasi II PT SARANA SUBUR AGRINDOTAMA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 17/PDT/2023/PT BJM, tanggal 4 April 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 12 Januari 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT**, dan Pemohon Kasasi II **PT SARANA SUBUR AGRINDOTAMA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17/PDT/2023/PT BJM, tanggal 4 April 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 12 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak guna usaha yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 162, tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 929/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1995 atas bidang tanah yang terletak di Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 1.750 ha (seribu tujuh ratus lima puluh hektar) atas nama PT Sarana Subur Agrindotama;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah seluas 200 (dua ratus) hektar area sesuai dengan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986, tanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras (Tergugat Rekonvensi), yang terletak di Desa Jorong, Kecamatan Jorong, dengan ukuran:

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023



Panjang : 1.000 meter,

Lebar : 2.000 meter,

Luas : 200 hektar,

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : lahan sawit PT Sarana Subur Agrindotama,

Selatan berbatasan dengan : PT Sarana Subur Agrindotama,

Timur berbatasan dengan : PT Sarana Subur Agrindotama,

Barat berbatasan dengan : SHGU PT Imeda dan Jalan Houling JBG, yang seluruhnya termasuk dalam hak guna usaha atas nama Penggugat Rekonvensi sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 162, tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 929/P&PT/1995, tanggal 17 Maret 1995, kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986, tanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras (Tergugat Rekonvensi) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 4655 K/Pdt/2023